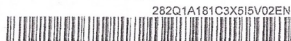




Negociado
URBANISMO



URBZI2K0

URB/796/2015

D^a. M^a Covadonga García de la Llana, Concejala Delegada de Patrimonio, Urbanismo y Planeamiento, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y Resolución de la Alcaldía de 23 de junio de 2015, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en el día de hoy ha dictado la siguiente Resolución:

CONSIDERANDO el informe del Técnico de Administración General de Urbanismo y de conformidad con el artículo 13 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que a continuación se transcribe

En relación al expediente incoado como consecuencia de la solicitud de autorización municipal para la realización de festejos y eventos en el Club Marítimo de Celorio y a la vista de la diversa documentación obrante en el mismo se emite el presente **INFORME** con base en los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha 29 de julio de 2015, con el n° 10.155 de registro de entrada, D. Roberto Llamado Suárez, actuando en nombre y representación del Club Marítimo de Celorio solicitaba autorización municipal para la realización de eventos socio culturales y deportivos en dicho Club.

SEGUNDO.- En relación con dicha solicitud, desde el Ayuntamiento se requirió al interesado el 5 de agosto de 2015 para que ampliara la solicitud indicando, de forma más pormenorizada, que clase de actuaciones, duración, con/sin música amplificadas, horario previsto, posibles molestias a colindantes y cualquier otra que estimara se pudiera producir.

TERCERO.- El 24 de agosto de 2015, con el n° 11.602 de registro de entrada, D. Roberto Llamado Suárez, en la representación que ostenta, presenta el escrito que a continuación se transcribe:

"RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CLUB MARÍTIMO DE CELORIO VERANO 2015.

Se solicita permiso para emisión de música durante los días y horarios indicados:

FIESTA DISFRACES ADULTOS

Día: Sábado 15 de agosto de 2015.

Música con equipo de sonido: CD

Duración: desde las 22.00 h hasta las 2.00 h.

REVIVAL SERNA

Día: Viernes 21 agosto 2015.

Música con equipo de sonido: CD

Duración: desde las 23.00 h hasta las 2.30 h.

FIN DE VERANO

Día: Sábado 29 de agosto de 2015.

Música con equipo de sonido: CD y bailez en tablado flamenco de madera.

Duración: desde las 21.00 hasta las 2.00 a.

Posibles molestias: las instalaciones tiene 40 años de historia y siempre se han realizado este tipo de actividades para dinamizar la zona sin mayores contratiempos. Siempre ha habido música en el exterior, pero para evitar posibles molestias que se pudieran producir, se reproducirá en el interior del local.

A diferencia de otros años, donde siempre se ha tenido permiso para ello, hemos reducido los eventos a solamente 3, siendo lo habitual tener al menos uno o dos cada semana desde la apertura estival, que es en julio. Este es el volumen de eventos habituales que se lleva haciendo desde hace más de 30 años. En nuestra solicitud, entendemos que puede ser excesivo, y de ahí la reducción dentro de la solicitud.

Con esta modificación creemos que se reducen en número las posibles molestias ocasionadas.

Se trata de un club social creado en 1968, momento desde el cual se han realizado actividades sociales para dinamizar el pueblo de Celorio a las diferentes generaciones que allí conviven. La masa social asciende a 638 personas, todas vecinas y veraneantes de Celorio, residentes en edificaciones colindantes.

Las únicas molestias ocasionadas pueden provenir del sonido. Las consignas tenidas en cuenta son mantener el volumen bajo, prescindir del equipo anterior existente con una gran potencia y utilizar solamente altavoces convencionales con poca potencia.

Nos gustaría recordar que dentro del colectivo, los valores que se promueven son la educación, los buenos hábitos, la convivencia y la vida en familia junto con el fomento del deporte y la actividad física. En toda agrupación de este tipo existe al menos un momento de festividad, no insano ni perjudicial, ni que rompa con ninguna norma de convivencia ni de bienestar social. Precisamente la intención es dotar este ámbito de bienestar social de actividades para tal fin. Nunca para generar molestias ni conflictos. No es esa la vocación de este club, de sus socios, ni de los miembros de la Junta Directiva.

CUARTO.- Como consecuencia de la formulación de una denuncia por uso de música amplificada en el Club Marítimo de Celorio careciendo de autorización municipal, por la Policía Local se emite, en fecha 22 de agosto de 2015, el siguiente informe:

"Los Agentes con Documentos de Acreditación Profesional 3621 y 3627 por el presente informe y con relación al asunto epigrafiado, HACEN CONSTAR:

Que a las 0:15 horas del día de la fecha, se recibe llamada telefónica desde el número.....de quien posteriormente fue identificada como CELIA MARIA LAJRA GARCÍA ARRANZ, con DNI....., n/ en, el....., hija de.....y....., y con domicilio habitual en.....Esta persona que en época estival reside en una vivienda colindante con el Club Marítimo de Celorio quiere denunciar que en ese establecimiento se está desarrollando una fiesta con música amplificada y no puede dormir.

Trasladados al lugar se identifica a quien manifestó ser el presidente de dicho club resultando ser: Roberto Llamado Suárez, DNI, n/ el....., en....., hijo de.....y.....y con domicilio en c/....., quien nos presenta una solicitud con número de registro 10155 de 29/07/15 realizada al Ayuntamiento de Llanes para la realización de varios eventos con soporte musical dentro de sus instalaciones a desarrollar a lo largo de los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

Se le indica que no consta en este departamento autorización alguna para la realización del evento, que por tanto carece de permiso para el uso de música amplificada y que por ese motivo se realizará la presente denuncia.

A las 02:22 horas vuelve a llamar de nuevo la misma vecina quejándose de la música y de infracción al horario de cierre. Personados los agentes en el lugar a las 02:45 horas observan: música perfectamente audible desde el exterior, instalaciones abiertas al público y bastantes personas consumiendo en el interior. Se le ordena al presidente del club que apague la música y proceda a cerrar el local ya que se está excediendo en el horario de cierre estipulado para este tipo de establecimiento (cafetería, bar)

Pasados unos minutos se comprueba como la música ha sido apagada. No hubo más quejas, si bien la persona que nos requirió manifestó su intención de presentar denuncia ante el Ayuntamiento y Juzgado motivo por el cual solicitó el número de identificación personal de los agentes.

Adjunto a la presente denuncia se acompaña fotocopia de la solicitud realizada por el Club Marítimo y que es citada en el texto"

A los anteriores, resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Artículos 2.2 y 18.2 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en cuanto a que la actividad denunciada, realizada dentro de un club privado, le resulta aplicable la citada normativa.

Las actividades con música amplificada realizadas en el Club Marítimo de Celorio los días 15 de agosto (según su denominación FIESTA DISFRACES ADULTOS), 21 de agosto (según su denominación REVIVAL SERNA) y 29 de agosto (según su denominación FIN DE VERANO) **NO CONTABAN CON AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.**

II.- Artículo 31 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas al establecer que se consideran infracciones muy graves la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas cuando aquellas se realicen careciendo de licencia o autorización o excedan los límites de la misma.

III.- Artículo 37.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el que se establece:

1.- Por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en la presente Ley se podrán imponer las siguientes sanciones:

- A) *Multa de seis mil diez con veinte euros (6.010,20 euros) a sesenta mil ciento uno con veintitún euros (60.101,21 euros).*
- B) *Reducción del horario de cierre.*
- C) *Decomiso de los bienes o animales relacionados con el espectáculo o actividad.*
- D) *Cierre provisional o suspensión temporal de la actividad por un tiempo máximo de tres meses.*
- E) *Precinto de las instalaciones desmontables, aparatos o instrumentos utilizados para el desarrollo de la actividad o realización de un espectáculo.*
- F) *Clausura definitiva del establecimiento, cese de la actividad y retirada de la licencia o de la autorización, sanción esta que llevará aparejada la suspensión del suministro de agua potable, energía eléctrica y combustibles líquidos o gaseosos.*

Por todo lo anterior,

RESUELVO:

Primero.- Incoar expediente sancionador al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, representado por D. Roberto Llamado Suárez en su condición de Presidente, para determinar las responsabilidades a que hubiere lugar por la presunta infracción al realizar actividades sin contar con la preceptiva autorización municipal y la imposición, en su caso, de las oportunas sanciones.

Segundo.- Suspensión temporal de la actividad de música amplificada en el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO por un tiempo de TRES MESES con el precinto de los aparatos de música utilizados.

Tercero.- Otorgar al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO un plazo de DIEZ DÍAS para que alegue lo que considere necesario en defensa de sus derechos.

Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución, con instrucción de recursos, al interesado, Oficina de Urbanismo y al los servicios correspondientes, a los efectos oportunos.

Llanes, a 03 de septiembre de 2015

Lo manda y firma
LA CONCEJALA DELEGADA

M^a Covadonga García de la Liana

Ante mí
EL SECRETARIO

Santiago Fernández Molpeceres